رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٥٩٨ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٣٩٨ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٦/٢هـ

المَوضُوعَاتُ

تخطيط عمراني - اعتماد مخطط - امتناع عن فتح طريق - امتناع عن الموافقة على إنشاء طريق من قبل الأهالي - وجود خصومة على الموقع - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - انتفاء التعسف - انتفاء شروط إنشاء الطرق من قبل الأهالي.

مطالبة المدعين إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن فتح الطريق الموصل إلى عقارهم، أو الترخيص لهم بفتح الطريق على حسابهم - الأصل أن فتح الطرق وتعبيدها سلطة تقديرية للجهة الإدارية - تضمن النظام السماح للأهالي بفتح الطرق على حسابهم وفق شروط معينة، ومنها ألا يضر بالآخرين وألا يمر بأرض عليها نزاعات - الثابت أن موقع الطريق محل نزاع بين المدعين وآخرين، وقد صدر بشأنه حكم قضائي ببقاء الموقع على ما هو عليه؛ مما يتقرر معه انتفاء تعسف المدعى عليها في استخدام سلطتها التقديرية، وعدم استيفاء المدعين لشروط إنشاء الطرق من قبل الأهالي - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- البنود (ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً) من لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٩هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما هو مبين في صحيفة الدعوى التي تقدم بها المدعي أصالة ووكالة إلى المحكمة والتي أفاد فيها بأنه وموكليه تقدموا إلى المدعى عليها بطلب فتح الطريق الموصل لمنزلهم الواقع بقرية الظهرة بآل عبيد بلّسمر، والمملوك لهم بالصك رقم (...) تاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ الصادر من كتابة عدل تنومة، إلا أن المدعى عليها قامت بإحالة الطلب لإمارة منطقة عسير لوجود معارضين لهذا الطريق، وتم تشكيل العديد من اللجان، كما قامت بقبول صك الدعوى الذي تقدم به المعارضين والذي يمنع من فتح الطريق، مشيراً بأن صدر خطاب أمير منطقة عسير رقم (٣٠٧٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٨هـ بإفهامهم بالتقدم للمحكمة المختصة للنظر بفتح الطريق لأملاكهم، وأنهم قد تقدموا للمحكمة العامة بأبها، وصدر الحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٧هـ برد الدعوى، وأن لهم إقامة دعوى ضد جهة الإدارة، ثم تقدموا للمدعى عليها وقيد طلبهم برقم (٣٤٩٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٨هـ، وتمت إحالة الطلب لإدارة الطرق الترابية، ولم تقم بعمل أي إجراء، كما تقدموا بأكثر من طلب وتمت الإفادة عليه بأن هذه البيوت يمنع الدخول لها صعوداً وهبوطاً لكونهم مخالفين الصك الصادر من المحكمة العامة بأبها، ذاكراً بأنه وموكليه يطالبون بتكملة الطريق الجبلي عقبة مصفاء ومحضان- آل سخيطة من الجهة الشرقية والصك الذي تتحجج به المدعى عليها من الجهة الغربية، وقد خلص المدعي أصالة ووكالة في

الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بفتح الطريق لمنازلهم أو الترخيص لهم حيال فتح الطريق وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك. وبعد قيد الدعوى بالرقم المدون أعلاه وإحالتها للدائرة أجرت الدائرة ما هو لازم لنظرها، وحددت موعداً لنظر الدعوى بجلسة يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٩/١٨هـ وفيها تغيب المدعي عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم المدعي أصالة ووكالة بطلب إعادة السير في الدعوى، وعليه عقدت الدائرة عدداً من الجلسات قدم فيها ممثل المدعى عليها مذكرة ضمّنها أن هناك معارضين لفتح الطريق، وقد أقيمت دعوى بين المطالبين بفتح الطريق، والمعارضين لفتحه أمام المحكمة العامة، وصدر الحكم بعدم فتح طريق نزولاً وصعوداً وعلى ذلك فلا يمكن لفرع الوزارة القيام بما يخالف ذلك، كما أن المنزل الذي ذكره المدعي أصالة ووكالة هل هو منزل سكني أم هو مجرد غرف من الحجر؟ كون الغرف الحجرية التي تكون فيما يسمى (بالأصدار) ليست للسكن، فإن كانت كذلك فلا يمكن القيام بفتح الطريق إليها حيث إن مشاريع الدولة فيما يتعلق بفتح الطرق تكون لخدمة المواطنين فيما يحتاجون إليه، كما أن هناك توجيه من إمارة عسير بالالتزام بما صدر من حكم في هذا الشأن مرفقاً نسخة منه، مطالباً برفض الدعوى، وقد أرفق للدائرة نسخة من التقرير المشترك من الإدارة العامة للمتابعة بإمارة منطقة عسير وما انتهى إليه، كما أرفق نسخة من التعميم المتعلق بتنظيم الطرق الترابية والمسماة سابقاً بالطرق الزراعية، وحكم المحكمة العامة رقم (٢٠٢) وتاريخ ١٤١٤/٨/٢٦هـ، ونموذج التعهد المتعلق

بفتح الطرق، وقد قدم المدعي أصالة ووكالة للدائرة بعض المصورات الجوية التي توضح موقع العقار وكذلك موقع الطريق المطالب بفتحه، كما أضاف بأن المصلحة من طلب فتح الطريق تعود إلى أن هذه البيوت تقع في منطقة دافئة ومتوسطة بين جبال السروات، وبها مصالحهم من النحل والأغنام والأبقار، كما أن المدعى عليهم قد حرمتهم من الصيانة وإيصال كافة الخدمات أسوة بباقي المواطنين، كما أن المنع من فتح الطريق في الصك هو ضد المدعى عليهم وليس للمدعى عليها طرف في ذلك، كما أنه لا يوجد في الشرع أو النظام ما يفرق بين البيت الشعبي أو غيره، كما أنه في حال تم رفض المدعى عليها فعليها الترخيص لهم بفتح الطريق على حسابهم الخاص بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٩هـ، وقد قاموا بعمل رفع مساحي واستعدوا بتنفيذ جميع بنود اللائحة، إلا أن المدعى عليها رفضت طلبهم، وأكد المدعي أصالة ووكالة على تنفيذ الأوامر السامية والأحكام الصادرة على ذلك. وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء ١٤٤٤/٢/١٧هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق الدعوى، قررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم تأسيساً على الآتي من.

الأسباب

تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعون يطالبون في الدعوى بإلغاء قرار المدعى عليها بامتناعها عن فتح وإكمال الطريق الموصل إلى منزلهم، والمملوك لهم

بموجب الصك رقم (...) تاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ، أو الترخيص لهم حيال فتح الطريق على حسابهم وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك؛ وعليه فإن الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بموجب المادة (١٣/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تختص هذه المحكمة بنظرها مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصها: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، كما أن الدائرة نظرت الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وأما عن قبول الدعوى، وبما أن امتناع المدعى عليها

عن اتخاذ إجراء حيال ما طالب به المدعون في الدعوى ليُعد من قبيل القرارات السلبية ذات الأثر المستمر والتي لا يتقيد حق الطعن عليها بأجل محدد بل يتجدد حق الطعن والاعتراض عليها بتجدد الامتناع؛ الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى مقبولةً شكلاً. وأما من حيث الموضوع، ولما كان المدعون في الدعوى يطالبون المدعى عليها بإكمال فتح الطريق الموصل إلى منزلهم حتى يتمكنوا من الوصول إليه، أو الترخيص لهم بفتحه وفق ما توفره الأنظمة في ذلك، والدائرة وهي تمعن النظر في أوراق الدعوى، فقد ثبت لها بأنه قد نشأت خصومة ما بين المدعين والمجاورين لهم في الموقع محل الدعوى، وصدر على أثر ذلك صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١٤١٤/٨/٢٦هـ والذي تضمن في أسبابه ما نصه: ((...وقد حكمت بأن تبقى طرق تلك البيوت على ما كانت عليه سابقاً بالقدم صعوداً أو هبوطاً ولا يلتفت لهذا الطلب تلافياً لهذا الشيء قبل حدوثه...))، كما ثبت بأنه قد صدر على إثر ذلك التقرير المعد بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢٧هـ من قبل الإدارة العامة للمتابعة بإمارة منطقة عسير بعد توجيه أمير منطقة عسير والذي تضمن فيما نصه: "إفهام أصحاب حجج الاستحكام... التقدم للمحكمة المختصة للنظر في مطالبتهم بفتح الطريق لأملاكهم في محل النزاع حيث إن الصك رقم (...) وتاريخ ١٤١٤/٨/٢٦هـ الصادر من محكمة بلسمر تضمن المنع من فتح طريق لتلك الأملاك والعبرة بما يتقرر قضاءً"، كما صدر توجيه أمير منطقة عسير رقم (٣٠٧٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٦/١٨هـ باعتماد وتنفيذ ما انتهت إليه اللجنة آنفة الذكر، كما أنه صدر الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٧هـ ما بين

المدعين والمجاورين لهم حيال المطالبة بفتح الطريق والاعتراض عليه برد الدعوى لكون الأمر مرتبط بالجهة الإدارية لكونها صاحبة الاختصاص في ذلك والمدعى عليهم في الصك لا صفة لهم في المطالبة حيال الطريق، كما دفع المدعي أصالة ووكالة بأن الطريق محل المطالبة أمام الدائرة هو من الجهة الشرقية بدلاً من الغربية محل الخصومة في الصكوك السابقة ووفق المصورات الجوية المرفقة بأوراق الدعوى. ولما كان الأصل في أي مشروع لدى الجهات الإدارية أنه يعود إلى سلطتها التقديرية وفق ما تراه من مصالح محققة لذلك المشروع أو غير ذلك من أجل الوصول إلى تحقيق المنفعة العامة، ومن ذلك ما يتعلق بفتح الطرق وتعبيدها؛ إذ إنه في أصله يعد سلطة تقديرية للجهة الإدارية وفق ما تخولها الأنظمة والإجراءات حيال ذلك، مالم تقم جهة الإدارة بالإخلال أو الانحراف عن سلطتها في ذلك، الأمر الذي يجعلها تحت نظر القضاء الإداري لتقويم ذلك الخلل منها حيال ما منحها المنظم من سلطة تقديرية لتلك المشاريع الخاصة بها. وبتطبيق ذلك على الدعوى فإنه لم يثبت أن المدعى عليها قد أخلت بسلطتها في مطالبة المدعين حتى يتم إلزامها بفتح الطريق، لا سيما وأن ذلك الطريق المطالب به من المدعين هو لمصلحتهم الخاصة دون العامة، وبذلك فلا مجال لإلزام المدعى عليها بتنفيذ الطريق كونها قد دفعت أمام الدائرة بأن تلك المنازل شعبية ولا يستفاد منها إلا في أوقات معينة، وهو ما أكد عليه صك الحكم رقم (٢٠٢) من أن تلك البيوت لا تسكن إلا بعض الأوقات، كما أن صك الحكم رقم (٤٢١١٨٠٨٥٤) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١٧هـ قد تضمن بأن الخلاف قائم بين المدعين

والمجاورين لهم في فتح ذلك الطريق منعاً من وقوع الضرر ودرءاً لما يقع من مفاسد، وهو ما أشار لها الحكم الأول وأكد عليها وانتهى إليها في منطوقه، حتى وإن دفع المدعي أصالة ووكالة بأن المكان وموقع الطريق يتغاير إلا أن الضرر قد يتنقل على الغير، وعند ذلك فإن الدائرة تنتهي في مطالبة المدعين بفتح الطريق بالرفض. وأما ما يتعلق بطلبهم الترخيص لهم بفتح الطريق على حسابهم الخاص، فقد نصت لائحة إنشاء الطرق من قبل الأهالي والشركات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٩) وتاريخ ١٤٢٢/٦/٢٩هـ على أنه: "أولاً: يسمح للشركات والأهالي أفراداً أو جماعات أو مؤسسات بفتح الطرق على حسابهم وفق الشروط الواردة في هذه اللائحة. ثانياً: في حالة رغبة أي فرد أو جماعة أو مؤسسة أهلية أو شركة في فتح طريق ترابي أو مسفلت أو توسعته على نفقتهم الخاصة -سواءً كان الطريق يخدم مصلحة خاصة أو عامة- فإنه يجب الحصول على إذن سابق من الجهة المختصة على النحو الآتي: ١-يقدم صاحب أو (أصحاب) الطلب مخططاً موضحاً فيه مسار الطريق المطلوب فتحه، وطوله من بدايته حتى نهايته، ونوعه (ترابي أم مسفلت) مع توضيح أقرب خط عام له. فإذا كان الطريق المطلوب فتحه يقع ضمن مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيقدم الطلب إلى الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي في المنطقة لدراسة مدى ملاءمته للشوارع وشبكات الطرق المعتمدة في المخططات الهيكلية للمدن والقرى. وإذا كان الطريق يخدم مناطق زراعية فيقدم الطلب إلى وزارة الزراعة والمياه أو أحد فروعها. أما ما عدا ذلك من الطرق فيقدم الطلب إلى

وزارة النقل والخدمات اللوجستية أو أحد فروعها. ٢-يدرس الطلب المقدم ميدانياً من الجهة المعنية ذات الشأن، ثم يحال إلى المحافظة المختصة لأخذ إقرار رسمي من صاحب أو (أصحاب) الطلب بأن الطريق المطلوب إنشاؤه لا يضر بالغير، وأنه لا يمر بأرض عليها نزاعات أو مملوكة للغير. وعلى المحافظة المختصة مسؤولية التأكد من صحة المعلومات الواردة في الإقرار وذلك وفق النموذج المعد لذلك. وإذا ثبت خلاف ذلك فإن صاحب أو (أصحاب) الطلب يتحمل المسؤولية كاملة أمام الآخرين ودون مطالبة الدولة بأي تعويض. ٣-إذا استكمل صاحب أو (أصحاب) الطلب ما ورد في الفقرتين (٢/١) أعلاه يقدم الإقرار المذكور إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو وزارة الزراعة والمياه -كل فيما يخصه- مع ما يأتي: أ-نسخة من مخطط تصميم الطريق ومواصفاته التنفيذية من مكتب هندسي مرخص له بالنسبة للطرق المسفلتة فقط. ب-بيان بالخبرات السابقة للمقاول الذي سيقوم بتنفيذ الطريق بالنسبة للطرق المسفلتة فقط. ج-إقرار من مقدم الطلب على نموذج تعده الجهة الحكومية التي يقدم إليها الطلب بعدم مطالبته الدولة مستقبلاً بأي مصاريف أو نفقات أو تعويضات تترتب على فتح الطريق أو عدم إكماله. ٤-تصدر الوزارة المختصة الموافقة النهائية على المشروع، وتصرح لصاحب الطلب بالبدء في التنفيذ، وتتولى الإشراف عليه، ومتابعة سير العمل في تنفيذه وتسلمه من المقاول. ثالثاً: بعد إنجاز الطريق وفقاً للمواصفات والشروط التي صدر بموجبها الإذن النهائي، وسواءً كان الطريق مسفلتاً أم ترابياً، تقوم الوزارة المختصة بتسلمه وضمه

إلى برامج صيانة الطرق لديها ويصبح من مسؤوليتها، ويعامل كغيره من الطرق التي تدخل في نطاق اختصاصها. رابعاً: في حالة عجز مقدم الطلب عن إكمال تنفيذ الطريق، فإن الوزارة المختصة غير ملزمة بإكماله إلا وفق أولويته وفي حدود البرامج التي تنظم تنفيذ الطرق ووجود الاعتمادات المالية لذلك. خامساً: بعد تسلّم الطريق مسفلتاً ومكتملاً حسب المواصفات والتصاميم المعتمدة، يمنح الممول شهادة تقدير، ويجوز أن يسمى الطريق باسمه"، وبما أن اللائحة آنفة الذكر قد نصت على شروط وإجراءات يلزم توافرها حيال فتح الطرق على النفقة الخاصة للمواطن بما في ذلك ألا يكون ذلك الطريق يضر بالآخرين وأنه لا يمر بأرض عليها نزاعات أو مملوكة للغير، وحال الدعوى الماثلة يثبت خلاف ذلك؛ إذ الثابت أن هناك نزاعاً قائماً على فتح الطريق وتعبيده، كما أن المدعي أصالة ووكالة لم يقدم للدائرة ما يثبت تحقق الشروط والإجراءات حتى يتم الترخيص والموافقة له وموكليه على ذلك. كما أنه وفي حال سلمت الدائرة بما دفع به المدعي أصالة ووكالة من تقدمهم للمدعى عليها وإحالة طلبهم لإمارة منطقة عسير برقم (٦١١/٠٧) وتاريخ ١٤٤٣٩/٢/٦هـ؛ فإنه لم يثبت ماهية هذه المطالبة، وهل هي طلب بفتح الطريق من المدعى عليها أو فتحه على حسابهم الخاص، لا سيما وأن الإمارة في خطابها آنف الذكر في الأسباب قد وجهت بأن العبرة حيال المطالبة بفتح الطريق بما يتقرر شرعاً. كما أن ممثل المدعى عليها قد أرفق للدائرة نموذجاً للتعهد حيال طلب فتح الطريق على النفقة الخاصة، وهو مالم يثبت بأن المدعي وموكليه قد قاموا بإعداده حتى يكون طلبهم متوافقاً مع ما

نصت عليه اللائحة، وحتى يثبت انتفاء عدم وجود المنازعة من قبل المجاورين على ذلك، إضافة إلى أن اللائحة قد أعطت للمدعى عليها الحق والسلطة في دراسة وضع الطريق ومدى ملاءمته للشوارع وشبكات الطرق المعتمدة في المخططات الهيكلية للمدن والقرى، مع دراسة الطلب المقدم ميدانياً من الجهة المعنية ذات الشأن. وعند ذلك فإن طلب المدعي وموكليه حيال الترخيص لهم بفتح الطريق لم يتحقق به الشروط والإجراءات آنفة الذكر؛ مما تكون معه الدعوى خالية من البينات والإثباتات التي تثبت دعواهم؛ وبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم التالي منطوقه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من (...) ضد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.